STATUTEN

STICHTING CARNAVALSHAL NOORDPROOST

Naam en zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Carnavalshal NoordProost** (hierna te noemen: "de Stichting").
2. De Stichting is gevestigd te Almelo, gemeente Almelo.
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

1. De Stichting heeft ten doel:
    - het verwerven, beheren en exploiteren van onroerend goed, in het bijzonder een hal die wordt verhuurd aan Carnavalsvereniging NoordProost (hierna: "Cv NoordPRoost");
    - het financieren van voornoemde onroerende zaken door middel van uitgifte van obligaties;
    - het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen en financiering

Artikel 3 – Obligatie-uitgifte

1. Ter financiering van de aankoop van het onroerend goed geeft de Stichting éénmalig **honderdvijftig (150) obligaties** uit met een nominale waarde van **duizend euro (€ 1.000,-)** per obligatie.

CONCEPT

2. Het totale uitgiftebedrag bedraagt **honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,-)**.
3. Iedere obligatie wordt genummerd van 1 tot en met 150.
4. De obligaties worden bij uitgifte toegewezen aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als obligatiehouder hebben aangemeld en het nominale bedrag hebben gestort op de bankrekening van de Stichting.

Artikel 4 – Couponrente

1. Aan iedere obligatie is een jaarlijkse couponrente verbonden van **vier procent (4%)** over de nominale waarde.
2. De jaarlijkse couponrente per obligatie bedraagt **veertig euro (€ 40,-)**.
3. Het totaalbedrag aan couponrente bedraagt jaarlijks **zesduizend euro (€ 6.000,-)**.
4. De couponrente wordt jaarlijks door de Stichting in rekening gebracht bij Cv NoordPRoost door middel van één factuur.
5. Na ontvangst van het gefactureerde bedrag keert de Stichting de couponrente uit aan de houders van de obligaties. ~~die op het moment van uitkering nog niet zijn terugbetaald.~~
6. De uitkering vindt plaats binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling door Cv NoordPRoost.

Artikel 5 – Overdraagbaarheid obligaties

1. De obligaties zijn **niet vrij overdraagbaar**.
2. Overdracht van een obligatie aan een derde is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Stichting.
3. Het bestuur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden en kan toestemming weigeren indien naar het oordeel van het bestuur de overdracht niet in het belang van de Stichting is.
4. Bij overlijden van een obligatiehouder gaat de obligatie over op de erfgenamen, tenzij het bestuur binnen drie (3) maanden na kennisgeving van het overlijden de obligatie terugkoopt tegen de nominale waarde.

Artikel 6 – Jaarlijkse aflossing door loting

1. Jaarlijks, tijdens de algemene vergadering van obligatiehouders, koopt Cv NoordPRoost een aantal obligaties terug van de Stichting.
2. Het aantal en de waarde van de terug te kopen obligaties wordt jaarlijks vastgesteld door Cv NoordPRoost en voorafgaand aan de algemene vergadering aan de Stichting kenbaar gemaakt.
3. De selectie van de terug te kopen obligaties geschiedt door middel van loting op de volgende wijze:
    - Alle obligatienummers die zich **niet** in eigendom van Cv NoordPRoost bevinden, worden op briefjes geschreven en in een daartoe bestemde lotingspot gedaan;

CONCEPT

- De voorzitter van de Stichting trekt willekeurig het vastgestelde aantal nummers uit de pot en leest deze hardop voor tijdens de algemene vergadering;
- De eigenaren van de getrokken obligaties ontvangen binnen zestig (60) dagen na de loting de nominale waarde van **duizend euro (€ 1.000,-)** per obligatie terugbetaald door Cv NoordPRoost;
- Na terugbetaling vervalt de obligatie en gaat het eigendom van de desbetreffende obligatie over naar Cv NoordPRoost.

4. Het bedrag aan couponrente dat betrekking heeft op de door Cv NoordPRoost teruggekochte obligaties, komt vanaf het moment van terugkoop toe aan Cv NoordPRoost en hoeft niet meer door Cv NoordPRoost aan de Stichting te worden betaald.
5. Door middel van de jaarlijkse terugkoop wordt Cv NoordPRoost geleidelijk mede-eigenaar van het vastgoed en financier van de Stichting.

Artikel 7 – Verkoop van het onroerend goed

1. Indien de Stichting het onroerend goed verkoopt, wordt de verkoopopbrengst als volgt verdeeld:
   a) **Indien de netto-opbrengst gelijk aan of hoger dan € 150.000,- is, geldt het volgende**:
      I. Het bedrag dat de verkoopopbrengst overtreft boven het oorspronkelijke aankoopbedrag van **honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,-)** (de overwaarde) wordt verdeeld onder de **honderdvijftig (150) oorspronkelijke obligatiehouders** naar rato van hun oorspronkelijke inleg, ongeacht of zij hun obligatie reeds hebben terugverkocht aan cv NoordPRoost;
      II. Het bedrag van **honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,-)**, wordt verdeeld onder de **huidige obligatiehouders** (degenen van wie de obligatie nog niet is teruggekocht door cv NoordPRoost) naar rato van hun obligaties;
      III. Indien cv NoordPRoost op het moment van verkoop obligaties in eigendom heeft, ontvangt cv NoordPRoost het bedrag dat hoort bij die obligaties overeenkomstig het bepaalde onder II.
   b) **Indien de netto-opbrengst lager dan € 150.000,- is, geldt het volgende:**
      I. De volledige netto-opbrengst wordt exclusief aangewend voor terugbetaling van de op dat moment nog uitstaande obligaties.
      II. Het beschikbare bedrag wordt pro rata verdeeld over alle op dat moment nog uitstaande obligaties, zodat iedere obligatie hetzelfde percentage van de nominale waarde (€ 1.000,-) uitgekeerd krijgt.
      III. cv NoordPRoost ontvangt in een situatie als bedoeld in dit lid slechts uitkering voor obligaties waarvan zij zelf houder is, voor zover en nadat alle overige obligatiehouders naar rato van hun obligaties zijn bediend.
      IV. Indien de netto-opbrengst onvoldoende is om alle uitstaande obligaties volledig af te lossen, wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over alle uitstaande obligaties (evenredige vermindering),

CONCEPT

zodat iedere obligatie hetzelfde percentage van de nominale waarde terugkrijgt.

V. CV NoordProost zelf en eventuele gelieerde rechtspersonen ontvangen uitsluitend uitkering voor zover er, na volledige toepassing van de onderdelen I t/m III, nog middelen over zijn.

2. Na volledige verdeling van de verkoopopbrengst conform het bepaalde in lid 1 vervallen alle obligaties.
3. Verkoop van het onroerend goed is slechts mogelijk na een besluit daartoe van het bestuur, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de obligatiehouders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 8 – Lasten en exploitatiekosten

1. Cv NoordPRoost is verantwoordelijk voor alle lasten, kosten en verplichtingen die samenhangen met het onroerend goed, waaronder maar niet beperkt tot:
    - gas, water en elektriciteit;
    - onroerende-zaakbelastingen;
    - verzekeringen (brand-, WA- en overige opstalverzekeringen);
    - onderhoud en reparaties;
    - overige exploitatiekosten.
2. De Stichting is niet aansprakelijk voor deze kosten en brengt deze ook niet in rekening bij de obligatiehouders.
3. Cv NoordPRoost vergoedt de Stichting uitsluitend de jaarlijkse couponrente zoals bedoeld in artikel 4.

Bestuur

Artikel 9 – Samenstelling en benoeming

1. De Stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste **drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen**.
2. Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering van obligatiehouders.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van **vier (4) jaar** en zijn terstond herbenoembaar.
4. Een bestuurslid kan te allen tijde ontslag nemen. Een bestuurslid kan door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
5. Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurslid(en). Indien alle bestuursleden ontbreken of belet zijn, wordt het bestuur tijdelijk gevoerd door een door de algemene vergadering aan te wijzen persoon.

Artikel 10 – Taak en bevoegdheid bestuur

CONCEPT

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is bevoegd alle handelingen te verrichten die niet bij de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Het bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor:
    - de verkoop van het onroerend goed;
    - het aangaan van leningen boven een bedrag van **duizend euro (€ 1.000,-)**;
    - het wijzigen van de voorwaarden verbonden aan de obligaties.

Artikel 11 – Vertegenwoordiging

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. De Stichting kan ook worden vertegenwoordigd door **twee gezamenlijk handelende bestuursleden**.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsmede aan derden om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 12 – Tegenstrijdig belang

1. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting.
2. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering van obligatiehouders.

Artikel 13 – Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo vaak als een bestuurslid dit wenselijk acht, doch ten minste **twee (2) keer per jaar**.
2. De vergaderingen worden bijeengeroepen door een bestuurslid onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
3. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of elektronisch met inachtneming van een termijn van ten minste **zeven (7) dagen**.
4. Van de bestuursvergaderingen worden notulen opgemaakt die worden vastgesteld in een volgende vergadering.

Artikel 14 – Besluitvorming bestuur

1. Ieder bestuurslid heeft **één (1) stem**.
2. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

CONCEPT

3. Besluiten worden genomen met **gewone meerderheid van stemmen**, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
4. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden schriftelijk of elektronisch met het te nemen besluit instemmen.

Algemene vergadering van obligatiehouders

Artikel 15 – Samenstelling en bevoegdheden

1. De algemene vergadering bestaat uit alle houders van obligaties die nog niet zijn terugbetaald.
2. Cv NoordPRoost heeft als houder van teruggekochte obligaties spreek- en stemrecht in de algemene vergadering ter zake van die obligaties.
3. De algemene vergadering is bevoegd:
    - bestuursleden te benoemen, te schorsen en te ontslaan;
    - de jaarrekening en het jaarverslag vast te stellen;
    - goedkeuring te verlenen aan besluiten waarvoor dit ingevolge deze statuten is vereist;
    - de statuten te wijzigen;
    - de Stichting te ontbinden.

Artikel 16 – Oproeping en agenda

1. De algemene vergadering wordt ten minste **eenmaal per jaar** gehouden, binnen **zes (6) maanden** na afloop van het boekjaar.
2. Voorts wordt een algemene vergadering gehouden indien het bestuur of ten minste **tien (10) obligatiehouders** gezamenlijk dit verlangen.
3. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste **veertien (14) dagen**.
4. De oproeping geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de adressen van de obligatiehouders zoals deze bij de Stichting bekend zijn.
5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 17 – Toegang en stemrecht

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle obligatiehouders en de bestuursleden.
2. Iedere obligatie geeft recht op **één (1) stem**.
3. Een obligatiehouder kan zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander, die obligatiehouder of bestuurslid moet zijn.

CONCEPT

Artikel 18 – Voorzitterschap en notulen

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bij diens afwezigheid, door een door de vergadering uit haar midden aan te wijzen voorzitter.
2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden notulen opgemaakt die worden vastgesteld in een volgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

Artikel 19 – Besluitvorming algemene vergadering

1. Ieder ter vergadering aanwezig obligatiehouder heeft per obligatie **één (1) stem**.
2. Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden besluiten genomen met **gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen**.
3. Besluiten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de Stichting kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van **ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen** in een vergadering waarin ten minste **twee derde (2/3) van de obligatiehouders** aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behoudens voor besluiten als bedoeld in artikel 14 lid 4.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 20

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting naar de eisen van die werkzaamheden een zodanige administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op een toegankelijke wijze te bewaren.
3. Het bestuur brengt jaarlijks binnen **zes (6) maanden** na afloop van het boekjaar een jaarrekening en een jaarverslag uit ter vaststelling door de algemene vergadering.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden.

Statutenwijziging

Artikel 21

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van **ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen** in een vergadering waarin ten minste **twee derde (2/3) van de obligatiehouders** aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Bij de oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld, dient dit te worden vermeld. Tegelijkertijd met de oproeping wordt een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan de obligatiehouders toegezonden.

CONCEPT

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding en vereffening

Artikel 22

1. De Stichting kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van **ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen** in een vergadering waarin ten minste **twee derde (2/3) van de obligatiehouders** aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de ontbonden Stichting, tenzij de algemene vergadering één of meer andere vereffenaars aanwijst.
3. Tijdens de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Een eventueel batig saldo na vereffening wordt verdeeld onder de obligatiehouders naar rato van hun obligaties. Indien Cv NoordPRoost op dat moment obligaties in eigendom heeft, ontvangt Cv NoordPRoost het deel dat overeenkomt met die obligaties.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende **zeven (7) jaren** onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen bewaarder.

Slotbepalingen

Artikel 23

1. In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of het reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Het bestuur kan nadere reglementen vaststellen met betrekking tot de uitvoering van deze statuten, mits deze niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

TOELICHTING BIJ DE STATUTEN

Deze statuten regelen de juridische structuur van een stichting die als doel heeft onroerend goed (een hal) aan te kopen en te verhuren aan Carnavalsvereniging NoordProost. De financiering geschiedt door uitgifte van 150 obligaties van € 1.000,- per stuk.

Belangrijkste kenmerken

- **Obligatie-uitgifte**: Eenmalige uitgifte van 150 obligaties à € 1.000,-
- **Couponrente**: 4% jaarlijks (€ 40,- per obligatie, totaal € 6.000,-)
- **Niet-overdraagbaarheid**: Obligaties zijn niet vrij overdraagbaar zonder toestemming bestuur
- **Jaarlijkse loting**: Cv NoordPRoost koopt jaarlijks obligaties terug via loting

CONCEPT

- **Eigendomsopbouw**: Cv NoordPRoost wordt geleidelijk eigenaar van vastgoed
- **Overwaarde bij verkoop**: Wordt verdeeld onder oorspronkelijke 150 obligatiehouders
- **Lasten**: Cv NoordPRoost draagt alle exploitatielasten (gas, water, licht, verzekering)

Aandachtspunten

1. **Notariële oprichting**: Deze statuten moeten bij een notaris worden vastgelegd in een notariële akte. De stichting kan pas juridisch bestaan na inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
2. **WBTR-compliance**: De statuten zijn in lijn gebracht met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die sinds 1 juli 2021 van kracht is en voor bestaande stichtingen uiterlijk 1 juli 2026 geïmplementeerd moet zijn[1]. Dit betreft met name:
    - Tegenstrijdig belang regeling (artikel 12)
    - Geen almacht voor bestuursleden (artikel 14: gelijke stemrechten)
    - Duidelijke besluitvormingsregels
3. **Obligaties uitgeven**: In Nederland mag een stichting obligaties uitgeven, mits het doel van de stichting dit toestaat (artikel 2)[6]. Bij uitgifte tot € 5 miljoen per jaar geldt geen prospectusplicht, maar wel een meldplicht bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)[6].
4. **Vastgoed aankoop**: De statuten bepalen expliciet dat de stichting bevoegd is onroerend goed te verwerven en te beheren (artikel 2), wat essentieel is voor de rechtsgeldigheid van vastgoedtransacties[7].
5. **Fiscale aspecten**:
    - Bij aankoop van onroerend goed is overdrachtsbelasting verschuldigd
    - De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien zij geen winstoogmerk heeft
    - De couponrente-uitkeringen kunnen fiscale gevolgen hebben voor obligatiehouders
6. **Bestuurlijke structuur**: Het bestuur bestaat uit 3-5 personen en heeft duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Belangrijke besluiten (zoals verkoop vastgoed) vereisen goedkeuring van de algemene vergadering.
7. **Rechten obligatiehouders**: Obligatiehouders hebben stemrecht in de algemene vergadering (per obligatie één stem) en kunnen via die weg invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen.
8. **Exit-scenario**: Bij verkoop van het pand is duidelijk geregeld hoe de opbrengst wordt verdeeld: overwaarde naar oorspronkelijke obligatiehouders, restant naar huidige houders.
9. **Risicobeperking Cv NoordPRoost**: Door jaarlijkse terugkoop worden de rentelasten voor Cv NoordPRoost elk jaar lager, en bouwt de vereniging geleidelijk eigendom op.

CONCEPT

CONCEPT